

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2403/2539

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
บริษัท จัดหางาน มา ตู ฎุมิ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 654, มาตรา 680

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 4

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ
ในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลดระบุห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตรา
ที่กำหนดโดยมิได้ระบุจำกัดเฉพาะกรณีของการกู้ยืมเงินเท่านั้น ดังนั้น จึงใช้บังคับใน
เรื่องดอกเบี้ยเกี่ยวกับความรับผิดชอบธนาคารในการที่ธนาคารได้ออกหนังสือสัญญาคำ
ประกันให้แก่บุคคลภายนอกด้วย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 จำเลยที่ 1ขอให้โจทก์ออกหนังสือ
คำประกันในการที่จำเลยที่ 1 จะขออนุญาตจัดหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ต่อนายทะเบียนจัดหางานกลางกรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทยภายในวงเงินไม่เกิน300,000 บาท มีกำหนดเวลา 12 เดือน โดย
จำเลยที่ 1ตกลงว่าหากโจทก์ต้องเสียหายและจ่ายเงินแทนจำเลยที่ 1ไปตามภาระที่
โจทก์ได้ออกหนังสือคำประกัน จำเลยที่ 1ยอมรับผิดชอบใช้ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละ 19 ต่อปี โจทก์ตกลงและได้ออกหนังสือคำประกันให้จำเลยที่ 1 ไปในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 จำเลยที่ 2 คำประกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 กรมแรงงานทวงถามให้โจทก์ชำระเงิน โจทก์ได้ชำระเงินแก่กรมแรงงาน แทนจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 300,000 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 โจทก์ทวงถามให้ จำเลยทั้งสองใช้เงินแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จำเลยทั้งสองต้องชำระ ดอกเบี้ยในต้นเงิน 300,000 บาท แก่โจทก์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยใน อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2533 เป็น เงิน 27,986.30 บาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2533 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 24,817.80 บาท รวม 52,804.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 16.5 ต่อปี ของต้นเงิน 300,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระต้นเงินจำนวน 174,377 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2533 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ของต้นเงิน 174,377 บาท นับ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน จำนวน 300,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1

สิงหาคม 2532จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2533 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ16.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 โจทก์ได้ออกหนังสือคำประกันจำเลยที่ 1 ต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง กรมแรงงานกระทรวงมหาดไทย โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาคำประกันจำเลยที่ 1 ไว้แก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.7 ต่อมาจำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 กรมแรงงานได้เรียกให้โจทก์ชำระเงิน 300,000 บาท ตามหนังสือคำประกันโจทก์ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.10ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ประการแรกที่ว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์จำนวนเท่าใดจำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 คำประกันจำเลยที่ 1 ไม่ได้คำประกันห้างหุ้นส่วนจำกัดมาตุภูมิเซอร์วิส และมีระยะเวลาการคำประกันตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของห้างหุ้นส่วนจำกัดมาตุภูมิเซอร์วิสก็ดี และหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 ก็ดี จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่าตามหนังสือคำประกันที่โจทก์ออกให้แก่จำเลยที่ 1 เอกสารหมายเลข จ.5 ข้อ 4 ระบุว่า "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหนังสือสัญญาคำประกันฉบับนี้ออกให้บริษัทจัดหางานมาตุภูมิ จำกัด แทนหนังสือสัญญาคำประกันของธนาคารเลขที่ 41/2527ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2527 ซึ่งรวมภาระแล้วไม่เกินวงเงิน300,000 บาท" ปรากฏว่าหนังสือคำประกันเลขที่ 41/2527เป็นหนังสือประกันที่โจทก์ออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาตุภูมิเซอร์วิส โดยโจทก์ยอมเป็นผู้คำประกันห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวต่อนายทะเบียนจัดหางานกลางเป็นเงิน 300,000 บาทดังนี้ ข้อตกลงตามหนังสือคำประกันเอกสารหมายเลข จ.5

ข้อ 4 ดังกล่าวเป็นกรณีที่โจทก์ยอมผูกพันตนต่อนายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อชำระหนี้ในบรรดาความรับผิดชอบของหนังสือค้ำประกันเลขที่ 41/2527 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2527 ด้วย หนังสือค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.5 และสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.7 ก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาการค้ำประกันไว้ นอกจากนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำไว้แก่โจทก์เอกสารหมายเลข จ.7 ข้อ 9 ยังระบุไว้อีกว่า "ผู้ค้ำประกันยินยอมให้ถือสัญญานี้เป็นสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับได้ตลอดไป ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากภาระค้ำประกันตามสัญญานี้ ต่อเมื่อได้จัดให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือชำระหนี้แทนลูกหนี้แก่ธนาคารเสร็จสิ้นทุกรายการและธนาคารยินยอมให้พ้นจากภาระค้ำประกันด้วยลายลักษณ์อักษรแล้ว" ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการค้ำประกันแบบไม่มีจำกัดเวลาหลุดพ้นจากความผูกพันในความรับผิดชอบที่จำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดขึ้นดังนั้น บรรดาความเสียหายไม่ว่าจะเกิดจากการผิดสัญญาของของห้างหุ้นส่วนจำกัดมาตุภูมิเชอร์วิส ตามหนังสือค้ำประกันเลขที่ 41/2527 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2527 เอกสารหมายเลข จ.6 หรือเกิดจากการผิดสัญญาของจำเลยที่ 1 ตามหนังสือค้ำประกันลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 เอกสารหมายเลข จ.5 และจะเกิดหลังจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 หรือไม่ก็ตาม จำเลยที่ 2 ก็ยังต้องผูกพันตนต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.7 เมื่อโจทก์ชำระเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่กรมแรงงานตามหนังสือค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.5 แล้วจำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนโจทก์ ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.7

ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ประการต่อมามีว่า สัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.7 คืบถึงดอกเบี้ยหรือไม่และจำนวนเท่าใด จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยเพราะตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.7 ไม่ได้ระบุให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ย หากโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยก็มีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นั้นเห็นว่า ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.7 ข้อ ระบุว่า "เนื่องในการที่ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัทจัดหางาน

มาตุภูมิ จำกัด โดยธนาคารให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ อาทิเช่น ออกหนังสือค้ำประกัน นั้น ผู้ค้ำประกันยอมเข้าประกันการชำระหนี้ดังกล่าวของลูกหนี้ภายในวงเงิน 300,000 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือซึ่งธนาคารจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ ไปในทางเพิ่มหรือลดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศ" ตามข้อตกลงดังกล่าวโจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 2 ตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ข้อหานี้ในทางนำสืบของโจทก์ โจทก์อ้างส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเอกสารหมายเลข จ. 15 เป็นพยานหลักฐาน ซึ่งปรากฏตามเอกสารดังกล่าวว่าเป็นประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 3 มีนาคม 2529 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และฉบับหลังลงวันที่ 16 มีนาคม 2533 ให้ใช้บังคับในวันเดียวกัน กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 16.5 ต่อปี ประกาศฉบับหลังได้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2532 ซึ่งโจทก์มิได้อ้างส่งประกาศฉบับที่ถูกยกเลิกดังกล่าวต่อศาล เมื่อตามคำฟ้องโจทก์ขอให้บังคับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2532 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2533 ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่โจทก์มิได้นำสืบถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งใช้บังคับอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวว่าได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราเท่าใด โจทก์จึงไม่อาจเรียกให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในช่วงระยะเวลานั้นได้ โจทก์คงมีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2533 เป็นต้นไป โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบได้ในอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ตามเอกสารหมายเลข จ.15 ดังที่โจทก์นำสืบ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีของการกู้ยืมเงินเท่านั้น นั้น เห็นว่า ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับหลังตามเอกสารหมายเลข จ.15 ข้อ 4 ระบุห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กำหนดโดยมิได้ระบุจำกัดเฉพาะกรณีของการกู้ยืมเงินเท่านั้นดังนั้น ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวจึงใช้บังคับในเรื่องดอกเบี้ยเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.7 ได้ ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังขึ้นบางส่วน

อนึ่ง เกี่ยวกับดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2532 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2533 ที่จำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์เป็นหนี้ที่เกี่ยวกับการชำระหนี้ อันไม่อาจแบ่งแยกได้แม้จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์และฎีกา แต่ศาลฎีกาเห็นควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245 และ 247"

พิพากษาแก้เป็นว่า ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2533 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ถวิล อินทรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ